

POP-GESTOR-LEGAL-01 — Conferência do Gestor antes da Validação da Coordenação

Área: Legal (Kelsen) · **Criado em:** 20/07/2026 · **Autor:** Wallenberg (Função 5) · **Revisado em:** 28/07/2026 por Kelsen (autonomia de Gestor, 22/07/2026 — backup em 01_CE0/Decisoões_Autonomas/_backups/2026-07-28/) · **Status:** aguardando ratificação na Semanal de 27/07/2026

Revisão de 23/07/2026 (drenagem de pendências) — o que mudou: removida a exigência de formato **A1**, que era invenção sem lastro (3.4); acrescentado o passo obrigatório de **status jurídico na Busca Fácil** (4.1); acrescentada a checagem de **APAC** (4.2); acrescentada a regra de **documento em quarentena** (4.3); decididas duas pendências que estavam paradas esperando julgamento meu — **Anexo III vs. IV** (3.5) e **convenção de cores em obra nova** (3.6).

Revisão de 01/10/2026 (ordem de Claudemberg após o Ensaio Sombra 003) — o que mudou:
- §4.3 deixa de dizer que o POP-LEGAL-02 está "suspense". Ele foi liberado em 28/07/2026. - Entra a regra de ler o status: do próprio POP antes de citá-lo. - Os dois regimes de contrapartida (LC 270 e LC 281) passam a ser nomeados separadamente.

Backup em
01_CE0/Decisoões_Autonomas/_backups/2026-10-01/kelsen_ANTES_POP-GESTOR-LEGAL-01_conferencia_pre_val

Revisão de 28/07/2026 (decisão de Claudemberg sobre o achado B9) — o que mudou: acrescentado o passo obrigatório de **Licença Municipal Ambiental Simplificada (LMS)** (4.4) — todo caso unifamiliar padrão precisa dela mapeada como trâmite paralelo na SMAC, mesmo sem gatilho ambiental do Anexo II do LICIN 2.0.

1. O que é, e por que existe

É a **terceira aprovação** do fluxo, decidida por Claudemberg em 20/07/2026. Ela se posiciona **antes** das duas que já existiam:

Gestor (Kelsen, IA) confere [este POP]	-> Maurício Costa valida [form Validação da Coordenação]	-> Cliente aprova [form Aprovação do Projeto]	-> fluxo avança [automático]
---	--	---	---------------------------------

Por que antes e não depois: uma aprovação que só pode dizer "sim" não é aprovação, é relé. O Gestor entra aqui porque este é o único ponto do fluxo em que a checagem dele ainda **evita** trabalho — barrar material incompleto antes de consumir o tempo do Maurício e antes de mostrar peça furada ao cliente. Depois do aceite do cliente não há o que aprovar: o avanço de etapa é consequência, não decisão.

O que esta conferência é: verificação de **completude e conformidade mecânica**. Falta peça? Número bate com número? Parâmetro tem fonte?

O que ela não é: julgamento de mérito de projeto. Partido arquitetônico, solução, gosto e adequação ao briefing são do Maurício e do cliente. Kelsen não opina sobre isso e não barra por isso.

2. Quem executa

Kelsen confere; Hely levanta a evidência. Kelsen não abre arquivo atrás de peça faltante — ele determina a conferência, Hely executa e devolve o resultado item a item, e Kelsen julga o conjunto e decide liberar ou barrar. Regra geral do organismo: Gestor não executa (13/07/2026).

3. Checagem A — está no modelo e tem os entregáveis estipulados

Esta é **a razão de ser da conferência**, conforme Claudemberg definiu em 20/07/2026: o Gestor aprova **como a etapa foi entregue** — se está no modelo Sttickler e traz o que a Sttickler estipulou. Não é sobre formulário; é sobre a entrega.

Fontes que definem o padrão — leia, não recite

Duas fontes oficiais no Drive, e **elas divergem entre si** (ver 3.3):

- POP – PROJETO LEGAL (ARQUITETURA), código POP-ARQ-PL-01, seção 7.1 — Drive, 001_MATERIAL DE CONTROLE INTERNO
- **Planilha de Controle de Enviáveis Externos** — a lista contratada com o arquiteto parceiro

Vale também o MEMORIAL DESCRITIVO - Projeto Legal como modelo do texto do memorial.

3.1 Entregáveis segundo o POP-ARQ-PL-01 (seção 7.1)

- [] Plantas legais de todos os pavimentos
- [] Planta de implantação conforme legislação
- [] Planta de situação do lote
- [] Quadro de áreas legal
- [] Indicação de parâmetros urbanísticos
- [] ART/RRT emitida quando aplicável (seção 7.3)
- [] Documentação exigida pelo órgão licenciador, organizada (seção 7.3)

3.2 Entregáveis adicionais segundo a Planilha de Enviáveis

- [] Cortes legais exigidos pela prefeitura (cotados)
- [] Fachadas legais
- [] Memorial descritivo para protocolo

3.3 Divergência conhecida entre as duas fontes — não resolva sozinho

A Planilha de Enviáveis exige **cortes legais, fachadas legais e memorial descritivo**; a seção 7.1 do POP-ARQ-PL-01 **não os lista**. As duas são documentos oficiais da casa.

Regra até que Claudemberg unifique: conferir contra a **união das duas listas** — é a leitura conservadora, e faltar peça que o parceiro contratou entregar é problema real. **Sinalize a divergência a Wallenberg** em toda conferência onde ela pesar; não escolha uma fonte e descarte a outra em silêncio.

3.4 Está no modelo?

- [] Prancha no **formato adotado pela casa** (hoje **A1 paisagem**, por escolha técnica — NBR 10068 e prática de mercado), com o formato e a escala **declarados na própria peça**
- [] Plantas, cortes e implantação **cotadas**, conforme a Planilha de Enviáveis
- [] Memorial segue o **MEMORIAL DESCRITIVO - Projeto Legal**, não texto livre
- [] Nomenclatura e organização de arquivo conforme o padrão da pasta do cliente

[ATENÇÃO] Corrigido em 23/07/2026 — "A1 obrigatório" NÃO EXISTE. A redação anterior mandava conferir a "prancha no formato **exigido** para protocolo (hoje, A1)". **Não há formato exigido, nem A1 nem nenhum outro.** O Decreto 55.622/2025 foi varrido integralmente em 21/07/2026: formato = 0, escala = 0, A1 = 0, A0 = 0, NBR = 0, ABNT = 0; prancha aparece **uma vez**, e é sobre o quadro de áreas. POP-ARQ-PL-01, Memorial e Planilha de Enviáveis também são mudos. O único indício documental é que o arquivo oficial dos modelos é **A0**, com carimbo ESCALA: INDICADA.

A consequência prática é a diferença entre **barrar** e **não barrar**: prancha em formato diferente do nosso padrão é **desvio de padronização interna** (Princípio 9), não não conformidade legal — **não barra sozinha a etapa**. Barrar por regra inexistente é criar atrito com o parceiro sem base, e enfraquece a autoridade da conferência onde ela é real.

Duas armadilhas registradas, para não ressuscitar a exigência: (1) "certificado **A1/A3**" da ICP-Brasil é **tipo de certificado digital, não tamanho de papel**; (2) a documentação que exige "A0-A1, sempre paisagem" é do sistema **1Doc, de outros municípios**, não do Rio.

Regra geral que este item existe para lembrar: *exigência que ninguém consegue citar por artigo provavelmente não existe*. Antes de barrar por qualquer regra herdada — prazo, formato, anexo — exija o artigo.

Peça ausente ou fora do modelo barra a etapa. Não existe "segue e resolve depois" — o que sai daqui incompleto volta incompleto, ou pior, chega ao cliente. **Ressalva:** isso vale para o que é exigível (entregável faltando, não conformidade objetiva). Divergência puramente estética ou de formato entra como **ressalva**, não como barra — ver seção 5.

3.5 Qual anexo de quadro de áreas — DECIDIDO por Kelsen em 23/07/2026

Pendência que estava aberta desde 21/07/2026 ("o Anexo III tem três subtabelas e os casos nunca escolhem qual"). Decisão:

- **No escopo declarado da Sttckler — Construção do Zero, residencial unifamiliar — a pergunta não se coloca.** O Decreto 55.622/2025, Art. 10, parágrafo único manda usar o **Anexo**

IV para residencial unifamiliar ou bifamiliar, e o **Anexo IV não tem subtabelas**: é tabela única, dois blocos (Área (m²), 11 linhas; Número de Compartimentos, 6 linhas). **Conferir contra o Anexo IV é a regra padrão**. Peça montada sobre o Anexo III num caso unifamiliar é erro de enquadramento e barra.

- **Fora do escopo padrão** (caso não residencial que venha a aparecer), o critério de escolha entre as subtabelas 2 e 3 do Anexo III é o do **COES, Art. 2º, III, "a" e "b"**: edificação ocupada por **um único estabelecimento, com numeração única -> sub tabela 2** (uso exclusivo/industrial); edificação subdividida em **unidades autônomas -> sub tabela 3** (comercial).
- **Limite honesto desta decisão, que não esconde**: o Decreto 55.622/2025 **não remete** ao Art. 2º do COES para essa escolha. A ponte entre os dois textos é **nossa**. Ela é defensável — usa o mesmo vocabulário legal, não um critério inventado — mas **não é a norma desempatando**. Por isso: adotar como padrão de trabalho, **e declarar o enquadramento escolhido na própria peça**, para que a SMDU possa discordar sobre algo visível em vez de sobre algo implícito. Caso não residencial real **sobe como ressalva** (seção 5), não segue em silêncio.

3.6 Convenção de cores em obra nova — DECIDIDO por Kelsen em 23/07/2026

Pendência que estava aberta desde 21/07/2026. Decisão, apoiada no POP-LEGAL-05, seção 10:

- A convenção de cores (**amarelo** demolir / **vermelho** construir ou legalizar / **preto** manter) está no **Decreto 55.622/2025, Anexo I, IV, item 2**, e o texto a amarra expressamente a *"Todo projeto de modificação"*. É a **única** regra de cor em todo o decreto (**amarelo** = 1 ocorrência); o COES não tem nenhuma (**amarelo** = 0).
- **Obra nova não atrai o item IV.2**. E o caso que parecia indefinido — **demolição total seguida de obra nova** — se resolve pelo POP-LEGAL-03: demolição total é **processo próprio, apartado**. O DULI da obra nova não representa demolição alguma, logo não há amarelo a aplicar.
- **Não conferir cor convencional em obra nova, e não barrar por ausência dela**. A norma é silente, e silêncio da norma não vira exigência nossa. Se o projeto **for** de modificação, aí sim a convenção é obrigatória e a ausência **barra**.

4. Checagem B — conformidade e coerência

- [] **Zoneamento confirmado por fonte oficial** para o lote real, sob o POP-LEGAL-RIU-01, com a trava GeoPAL. Premissa de zona não confirmada invalida todo o resto.
- [] **Cada parâmetro usado tem fonte registrada** no arquivo do caso — coordenada literal, parâmetros da requisição, lei e artigo (Princípio 8).
- [] **Passou pelas armadilhas** da Skill legal-base-legislativa-bairro: cabeçalho da Área de Planejamento conferido; afastamento lateral verificado nos quatro artigos, não em um; preexistente vs. obra nova separados; vigência das normas checada.
- [] **Recuos, gabarito e coeficientes** conferidos contra os parâmetros confirmados (Seção 7.2 do POP-ARQ-PL-01).
- [] **Coerência entre plantas e quadro de áreas** — os números fecham entre si.
- [] **Solução do Anteprojeto preservada integralmente** — a adequação ao padrão legal não alterou o partido arquitetônico.

- [] **PRPA identificado** (não decidido por Kelsen nem por Hely — apenas conferido se está definido; se não estiver, é pendência a sinalizar, ver seção 6).
- [] **Colisão de subzona entre Áreas de Planejamento descartada** — o mesmo código de subzona existe em APs diferentes com valores diferentes ("ZRM3 D" existe na AP2 e na AP4). Conferir que o cabeçalho do bloco de AP lido no Anexo XXI é o da AP do lote. Near-miss real em 20/07/2026: parâmetro de lote da Zona Sul quase aplicado a uma casa no Recreio.

4.1 Status jurídico de cada norma citada — PASSO OBRIGATÓRIO (acrescentado por Kelsen em 23/07/2026)

- [] **Toda lei, decreto ou resolução citada na peça teve o status conferido na Busca Fácil da SMU** (www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil) — fonte oficial, sem login, que devolve **Válido / Revogado / Sem efeito / Suspensão** com a nota do motivo e a norma causadora.
- [] **A conferência foi feita no ponto de uso**, não herdada de captura anterior. Registrar a data da checagem no arquivo do caso (Princípio 8).

Por que isto não é opcional. Em 21/07/2026 descobrimos que operávamos com **quatro artigos revogados** da LC 274/2024 (derrubados pela LC 281/2025, Art. 42, II) e conhecíamos **1 de 6** normas que alteram a LC 270/2024. Nenhum desses achados apareceria por leitura de texto — só pela consulta de status. **Citar artigo revogado em protocolo é vício grave** (Princípio 18).

Dois usos distintos, não confundir: **status do ato** ("ainda vale?") -> Busca Fácil; **texto do artigo** ("o que diz?") -> PDF primário arquivado.

Norma pode morrer sem ninguém matá-la expressamente. O Decreto 55.622/2025 não tem cláusula revogatória nenhuma e ainda assim derrubou o decreto de 2021 e a resolução derivada, por perda de fundamento de validade. **Procurar cláusula revogatória e não achar não prova que a norma antiga vive.**

4.2 Restrições sobrepostas e APAC (acrescentado por Kelsen em 23/07/2026)

- [] **AEI, AEIS, Áreas Protegidas, APAC e APP consultadas** para o lote, sob o POP-LEGAL-RIU-01, Passo 4. Zoneamento-base **não basta** — já houve lote com AEIA e APA incidentes que a zona sozinha não revelava.
- [] **Se o lote estiver em APAC:** conferir se incide a **LC 270/2024, Art. 280, III** — nova construção em lote de Área de Proteção do Ambiente Cultural classificado como passível de renovação exige **projeto de fachada com especificação dos materiais de acabamento, aprovado pelo órgão de tutela do patrimônio**, antes da primeira laje.

Não confundir com a recusa de fachada do DULI. São coisas diferentes e não se anulam: o Decreto 55.622/2025 (Anexo I, IV, 1) recusa fachada **no DULI**, na SMDU; o Art. 280, III exige fachada **em outro processo, em outro órgão**. Um projeto pode ter fachada recusada num lugar e exigida no outro, ao mesmo tempo. **Recreio e Barra têm APACs** — não é hipótese remota. Se incidir e não estiver previsto, é **ressalva obrigatória** (seção 5), porque afeta prazo e custo do cliente.

4.3 Documento em quarentena não fundamenta nada (acrescentado por Kelsen em 23/07/2026)

- [] **Nenhuma conclusão da peça se apoia em POP suspenso. Hoje não há POP suspenso.** O POP-LEGAL-02 (outorga onerosa) ficou suspenso de 23/07 a 28/07/2026 e foi **reconstruído e liberado por Kelsen em 28/07/2026**. O fundamento vigente é o **bloco R** dele (R.2 a R.8), e não as Seções 3, 4 e 6 antigas. *(Corrigido em 01/10/2026: este item continuou dizendo "SUSPENSO" por dois meses depois da liberação, e essa instrução desatualizada foi passada ao Hely no Ensaio 003. Backup em 01_CEO/Decisoões_Autonomas/_backups/2026-10-01/.)*
- [] **Antes de citar o status de qualquer POP, ler o cabeçalho status: do próprio POP**, e não a lista deste item. Se houver divergência entre os dois, vale o cabeçalho, e este POP é corrigido na mesma rodada.
- [] Outorga/contrapartida: o primário continua sendo a fonte da conferência, nos dois regimes. **LC 270, Arts. 106-111**, para OODC CAB->CAM, incluída a isenção do Art. 110 e o seu §8º. **LC 281, Arts. 18-20**, mais o **Art. 40 na redação da LC 301, Art. 58**, para acréscimos não previstos.
- [] **Nenhuma conclusão se apoia em paráfrase interna nossa** — incluído o `_indice_fontes.md`. Ele é endereço, não fonte. Já esteve errado duas vezes ao ser auditado contra o primário.

Documento aprovado como oficial pode nascer errado. POP-LEGAL-02 e POP-LEGAL-04 foram ambos aprovados em 20/07/2026 e ambos continham erro de artigo. **Aprovação não é verificação.**

4.4 Licença Municipal Ambiental Simplificada (LMS) — trâmite obrigatório, SMAC *(acrescentado por Kelsen em 28/07/2026, incorporação decidida por Claudemberg)*

- [] **Todo caso unifamiliar padrão tem a LMS mapeada** como trâmite do projeto — cronograma, escopo e/ou orçamento, mesmo **sem gatilho ambiental do Anexo II do LICIN 2.0**. Fundamento: Decreto 51.503/2022, Arts. 26-27 — é **obrigação, não faculdade** (zona cinzenta fechada por Kelsen em 28/07/2026, ver `_indice_fontes.md`).
- [] **Não confundir com o LICIN 2.0.** A LMS é trâmite **paralelo, na SMAC**, não na SMDU — não é substituída nem coberta pelo Habite-se do LICIN 2.0. São dois processos, dois protocolos, dois resultados.

Se a LMS não estiver prevista no material do caso, é ressalva obrigatória (seção 5) — afeta prazo e custo do cliente, mesma lógica da APAC (4.2). Não barra a etapa por si só (é entregável de outro órgão, não do DULI), mas não pode subir em silêncio.

5. Resultado — três saídas, não duas

Resultado	Quando	O que Kelsen faz
Libera	Tudo de A e B atendido	Segue para o formulário de Validação da Coordenação (Maurício). Registra a liberação.
Barra	Falta entregável, ou há não conformidade objetiva	Devolve ao Hely com a lista exata do que falta. Não sobe.

Libera com ressalva	Está completo e conforme, mas há risco relevante fora da alçada de Kelsen	Sobe acompanhado da ressalva por escrito — nunca em silêncio. Ver seção 6.
----------------------------	---	---

A terceira saída existe porque risco real raramente é binário. Um projeto pode estar 100% conforme e ainda expor o cliente — exemplo confirmado em 20/07/2026: janela a menos de 1,50 m da divisa é conforme para a SMDU e vulnerável pelo Código Civil art. 1.301.

6. O que sobe sempre, mesmo liberando

Kelsen sinaliza a Wallenberg, que leva a Claudemberg:

- **Confirmação de PRPA** — nunca decidida pelo Legal (regra de Claudemberg).
- **Risco civil ou de responsabilidade técnica** que o Alvará não cobre, sobretudo quando o PRPA for Claudemberg (COES Art. 39 §1º; Princípio 18).
- **Lacuna de conhecimento** encontrada durante a conferência — vira proposta de Skill via Wallenberg, nunca conhecimento oficial por decisão de Kelsen.
- **Divergência entre fonte oficial e material recebido** do arquiteto parceiro.

7. Paradas obrigatórias — a autonomia não passa daqui

Este POP automatiza a conferência, **não** as decisões de Claudemberg. Continuam exigindo ele **antes**, sem exceção:

- **Gate 13** (Compatibilização) e **Gate 16** (Liberação de Obra) — dupla aprovação presencial.
- **Qualquer documento que chegue ao cliente ou à prefeitura** — DULI, Anexos, memorial, prancha.
- **Protocolo ou petição em prefeitura** — ato externo e irreversível.

Fluxo que avança sozinho por cima de um destes pontos é falha grave, não eficiência.

8. Registro

Toda conferência entra no **Registro Diário** do dia (03_REGISTROS_DIARIOS/{Ano}/{Mês}/{data}.md), com: etapa, resultado (liberou / barrou / liberou com ressalva), o que foi checado, e o que subiu como sinalização. Conferência que não aparece no Registro Diário não aconteceu (Princípio 8).

9. Pendências conhecidas deste POP

9.1 — O avanço automático de etapa não faz parte deste POP. Claudemberg definiu em 20/07/2026 que os formulários **não** serão vinculados a planilha de respostas por ora, e que a função do Gestor **não é enxergar formulário** — é aprovar como a etapa foi entregue. Este POP roda por acionamento, e isso é o desenho, não uma limitação a contornar. O gatilho automático fica para quando o Sistema de Gestão de Projetos existir (Função 8, fora do MVP).

9.2 — Não confunda a ordem escrita nos POPs com a ordem real (*esclarecido por Claudemberg, 20/07/2026*). Todo POP da casa lista "Apresentação ao Cliente" antes de "Validação da Coordenação" — no POP-ARQ-PL-01, seções 7.4 e 7.5. **Isso é convenção de redação, padronizada em todos os POPs, e não descreve a sequência real.** A ordem real é a que consta na seção 1 deste documento: Gestor confere -> Maurício valida -> cliente aprova. Não trate a numeração do POP como fluxo.

9.3 — Divergência de entregáveis entre POP-ARQ-PL-01 seção 7.1 e a Planilha de Enviáveis (ver 3.3). **Confirmada por Claudemberg como incongruência real** — atualização feita num documento e não propagada aos outros. Ele vai ajustar os materiais. Até lá, vale a união das duas listas.

9.4 — Responsável pelo Projeto Legal segundo o POP: "Arquiteto contratado para Legalização (Terceirizado)". Se e quando o Hely passar a produzir de fato, o POP oficial precisa ser atualizado — hoje ele não prevê execução interna.